P U T U S A N

Nomor 2976/Pid.Sus/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: **RINALDI WAHYU HERNANDA Alias ALDI**
Tempat Lahir	: Medan ;
Umur / Tgl. Lahir	: 24 tahun / 16 Oktober 1998 ;
Jenis Kelamin	: Laki-Laki ;
Kewarganegaraan	: Indonesia ;
Tempat Tinggal	: Jalan Starban Gg. Simpati No.12 Kel. Polonia Kec. Medan Polonia ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022 ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri persidangan tersebut;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2976/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 22 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2976/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 23 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar keterangan Saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requsitoir) dari Jaksa Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa RINALDI WAHYU HERNANDA Alias ALDI** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **memiliki, menyimpan , menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan sebutan sabu** " sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RINALDI WAHYU HERNANDA Alias ALDI** berupa Pidana Penjara masing- masing selama : **5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi masa penahanan sseluruhnya dengan perintah terdakwa tetap ditahan,

   Denda denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subside 6 (enam) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) buah Kotak Sampoerna
   - 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisikan masing – masing : 1 1 (satu) bungkus plastik klip sabu – sabu dengan berat bersih 0,08 gram dan 1 1 (satu) bungkus plastik klip sabu – sabu dengan berat bersih 0,06 gram

   Dirampas untuk dimusnahkan
   - Uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah)

   Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, **Terdakwa RINALDI WAHYU HERNANDA Alias ALDI** mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya bermohon kepada majelis hakim di persidangan yang pada pokoknya **Terdakwa RINALDI WAHYU HERNANDA Alias ALDI** bermohon agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa hanyalah penyalahguna dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari **Terdakwa RINALDI WAHYU HERNANDA Alias ALDI** tersebut Jaksa Penuntut Umum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menanggapinya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutan Pidananya semula, begitu pula **Terdakwa RINALDI WAHYU HERNANDA Alias ALDI** menanggapinya lagi secara lisan di persidangan yang menyatakan tetap dengan permohonan dalam pembelaannya ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa RINALDI WAHYU HERNANDA Alias ALDI** telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Dakwaannya tertanggal 15 Desember 2022 dengan No. Reg. Perkara : PDM-1136/Enz.2/Mdn/122022, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa ia **RINALDI WAHYU HERNANDA Alias ALDI** pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan November 2022 , bertempat di Jalan Starban Gg. Bilal Kel. Polonia Kec. Medan Polonia Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli,menjadi perabtara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dalam bentuk sabu-sabu " ,** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 19.00 Wib saksi : LUHUT FREDDY S, saksi RONALD HERTIAN SINURAT dan saksi REJEKI PARSAORAN BANUREA (msing-masing merupakan petugas kepolisian polsek Patumbak) mendapat informasi dari masyarakat tetnang maraknya peredaran narkotika jenis sabu di daerah Jalan Starban Kel. Polonia Kota Medan. Kemudian saksi-saksi RONALD H SINURAT dan REJEKI PARSAORAN BANUREA menyamar menjadi pembeli narkotika jenis sabu Jalan Starban Gg. Bilal Kel. Polonia Kec. Medan Polonia menjumpai terdakwa yang diduga sebagai penjual narkotika jenis sabu dan pada saat itu saksi RONALD H SINURAT dan REJEKI PARSAORAN BANUREA berkata bahwasanya ianya ingin membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 100.000 dan kepada terdakwa masuk ke dalam rumah dan tidak lama keluar dan memberikan 1 (Satu) buah kotak sampoerna dari tangan kanannya dan teman saksi memberikan uang sebesar Rp.100.000 kepadanya dan pada saat di buka kotak rokok tersebut ditemukan 2 (Dua) buah plastik klip kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan kemudian terdakwa berikur

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

barang bukti saksi bawa ke Polsek Patumbak bersama dengan rekan saksi.

- Bahwa Terdakwa **RINALDI WAHYU HERNANDA Alias ALDI** tidak ada memiliki ijin untuk menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium No. Lab.: 7016/NNF/ 2022 Tanggal 30 November 2022 yang diperiksa oleh RISKI AMALIA S.IK, dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI,S.Farm., Apt. bahwa barang bukti yang disita berupa 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu (Metamfetamina) berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu (Metamfetamina) berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram positif Metamfetamina terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 **Lampiran I** UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

Atau

Kedua :

Bahwa ia **RINALDI WAHYU HERNANDA Alias ALDI** pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan November 2022 , bertempat di Jalan Starban Gg. Bilal Kel. Polonia Kec. Medan Polonia Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan , menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan sebutan sabu",** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 19.00 Wib saksi : LUHUT FREDDY S, saksi RONALD HERTIAN SINURAT dan saksi REJEKI PARSAORAN BANUREA (msing-masing merupakan petugas kepolisian polsek Patumbak) mendapat informasi dari masyarakat tetnang maraknya peredaran narkotika jenis sabu di daerah Jalan Starban Kel. Polonia Kota Medan. Kemudian saksi-saksi RONALD H SINURAT dan REJEKI PARSAORAN BANUREA menyamar menjadi pembeli narkotika jenis sabu Jalan Starban Gg. Bilal Kel. Polonia Kec. Medan Polonia menjumpai terdakwa yang diduga sebagai penjual narkotika jenis sabu dan pada saat itu saksi RONALD H SINURAT dan REJEKI PARSAORAN BANUREA berkata

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bahwasanya ianya ingin membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 100.000 dan kepada terdakwa masuk ke dalam rumah dan tidak lama keluar dan memberikan 1 (Satu) buah kotak sampoerna dari tangan kanannya dan teman saksi memberikan uang sebesar Rp.100.000 kepadanya dan pada saat di buka kotak rokok tersebut ditemukan 2 (Dua) buah plastik klip kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan kemudian terdakwa berikur barang bukti saksi bawa ke Polsek Patumbak bersama dengan rekan saksi.

- Bahwa Terdakwa **RINALDI WAHYU HERNANDA Alias ALDI** tidak ada memiliki ijin untuk menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium No. Lab.: 7016/NNF/ 2022 Tanggal 30 November 2022 yang diperiksa oleh RISKI AMALIA S.IK, dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI,S.Farm., Apt. bahwa barang bukti yang disita berupa 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu (Metamfetamina) berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu (Metamfetamina) berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram positif Metamfetamina terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 **Lampiran I** UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa atas Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ia sudah mengerti akan isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi–saksi ke persidangan yakni :

1. **Saksi RONALD HERTIAN SINURAT**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
   - Bahwa Saksi dan rekan Saksi merupakan Anggota Kepolisian yang bertugas di Polsek Patumbak yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Starban Gang Bilal Kelurahan Polonia Kecamatan Medan Polonia Kota Medan, karena Terdakwa diduga menjual Narkotika jenis shabu ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 21 November, Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat maraknya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika di Jalan Starban Gang Bilal Kelurahan Polonia Kecamatan Medan Polonia. Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi yang bernama Saksi Rejeki Parsaoran Banurea dan Luhut Freddy S. langsung menuju ke rumah Terdakwa yang menurut informasi Terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu;

- Bahwa setelah tiba dilokasi tersebut, Saksi dan Saksi Rejeki Parsaoran Banurea langsung mendatangi Terdakwa dengan melakukan penyamaran sebagai pembeli (Undercoverbuy) dan memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Lalu Terdakwa masuk ke dalam rumahnya untuk mengambil pesanan Narkotika jenis shabu tersebut. Beberapa saat setelah itu, Terdakwa keluar dari dalam rumahnya dan memberikan 1 (satu) buah kotak Rokok Sampoerna kepada Saksi dan Saksi Rejeki Parsaoran Banurea menggunakan tangan kanannya. Kemudian Saksi dan Saksi Rejeki Parsaoran Banurea menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Pada saat di periksa, di dalam Kotak Rokok tersebut ditemukan 2 (Dua) buah plastik klip kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu. Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat di interogasi, Terdakwa mengakui barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Edo (DPO) pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Starban Gang Sawah Kelurahan Polonia Kecamatan Medan Polonia Kota Medan yang dibeli seharga Rp250.000,00 (Dua Ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 6 (enam) paket / plastik klip kecil dan menjualnya seharga Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) per paketnya. Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Kantor Polsek Patumbak ;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. **Saksi REJEKI PARSAORAN BANUREA**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi merupakan Anggota Kepolisian yang bertugas di Polsek Patumbak yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Starban Gang Bilal Kelurahan Polonia Kecamatan Medan Polonia Kota Medan, karena Terdakwa diduga menjual Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 21 November, Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat maraknya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika di Jalan Starban Gang Bilal Kelurahan Polonia Kecamatan Medan Polonia. Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi yang bernama Saksi Ronald Hertian Sinurat dan Luhut Freddy S. langsung menuju ke rumah Terdakwa yang menurut informasi Terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah tiba dilokasi tersebut, Saksi dan Saksi Ronald Hertian Sinurat langsung mendatangi Terdakwa dengan melakukan penyamaran sebagai pembeli (Undercoverbuy) dan memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Lalu Terdakwa masuk ke dalam rumahnya untuk mengambil pesanan Narkotika jenis shabu tersebut. Beberapa saat setelah itu, Terdakwa keluar dari dalam rumahnya dan memberikan 1 (satu) buah kotak Rokok Sampoerna kepada Saksi dan Saksi Ronald Hertian Sinurat menggunakan tangan kanannya. Kemudian Saksi dan Saksi Ronald Hertian Sinurat menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Pada saat di periksa, di dalam Kotak Rokok tersebut ditemukan 2 (Dua) buah plastik klip kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu. Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat di interogasi, Terdakwa mengakui barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Edo (DPO) pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Starban Gang Sawah Kelurahan Polonia Kecamatan Medan Polonia Kota Medan yang dibeli seharga Rp250.000,00 (Dua Ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 6 (enam) paket / plastik klip kecil dan menjualnya seharga Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) per paketnya. Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Kantor Polsek Patumbak ;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa RINALDI WAHYU HERNANDA Alias ALDI** memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa **Terdakwa RINALDI WAHYU HERNANDA Alias ALDI** ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polsek Patumbak pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Starban Gang Bilal Kelurahan Polonia Kecamatan Medan Polonia Kota Medan, karena Terdakwa diduga menjual Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Starban Gang Bilal Kelurahan Polonia Kecamatan Medan Polonia. Kemudian 2 (Dua) orang laki – laki mendatangi Terdakwa dan memesan paket Narkotika jenis shabu seharga Rp100.000 (Seratus ribu rupiah). Lalu Terdakwa masuk ke dalam rumahnya untuk mengambil pesanan Narkotika jenis shabu tersebut. Beberapa saat setelah itu, Terdakwa keluar dari dalam rumahnya dan memberikan 1 (satu) buah kotak Rokok Sampoerna kepada Pembeli tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa. Kemudian pembeli tersebut menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Pada saat di periksa, di dalam Kotak Rokok tersebut ditemukan 2 (Dua) buah plastik klip kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu. Lalu tiba – tiba Pembeli yang ternyata adalah Anggota Kepolisian berpakaian preman tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa pada saat ditanyai oleh Anggota Kepolisian tersebut, Terdakwa mengakui barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Edo (DPO) pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Starban Gang Sawah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kelurahan Polonia Kecamatan Medan Polonia Kota Medan yang dibeli seharga Rp250.000,00 (Dua Ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 6 (enam) paket / plastik klip kecil dan menjualnya seharga Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) per paketnya. Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Kantor Polsek Patumbak ;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dijual kembali sehingga memperoleh keuntungan, yang mana keuntungan tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari Terdakwa karena Terdakwa tidak mempunyai penghasilan yang tetap ;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah pula mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan sebagai alat pembuktian dalam perkara ini yakni berupa : 1 (satu) buah Kotak Sampoerna, 2 (Dua) bungkus plastik klip kecil berisikan masing-masing : 1 (Satu) bungkus plastik klip shabu dengan berat bersih 0,08 (Nol koma nol delapan) gram dan 1 (Satu) bungkus plastik klip shabu dengan berat bersih 0,06 (Nol koma nol enam) gram dan Uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium No. Lab.: 7016/NNF/ 2022 Tanggal 30 November 2022 yang diperiksa oleh RISKI AMALIA S.IK, dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI,S.Farm., Apt. bahwa barang bukti yang disita berupa 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu (Metamfetamina) berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu (Metamfetamina) berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram positif Metamfetamina terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 **Lampiran I** UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan, jika diperhatikan dan dihubungkan satu sama lainnya yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum (yuridis) sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar **Terdakwa RINALDI WAHYU HERNANDA Alias ALDI** ditangkap oleh Saksi Ronald Hertian Sinurat, Saksi Rejeki Parsaoran Banurea dan Luhut Freddy S. yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polsek Patumbak pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Starban Gang Bilal Kelurahan Polonia Kecamatan Medan Polonia Kota Medan, karena Terdakwa diduga menjual Narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 21 November, Saksi Ronald Hertian Sinurat, Saksi Rejeki Parsaoran Banurea dan Luhut Freddy S. mendapat informasi dari masyarakat maraknya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika di Jalan Starban Gang Bilal Kelurahan Polonia Kecamatan Medan Polonia. Selanjutnya Saksi Ronald Hertian Sinurat, Saksi Rejeki Parsaoran Banurea dan Luhut Freddy S. langsung menuju ke rumah Terdakwa yang menurut informasi Terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar setelah tiba dilokasi tersebut, Saksi Ronald Hertian Sinurat dan Saksi Rejeki Parsaoran Banurea langsung mendatangi Terdakwa dengan melakukan penyamaran sebagai pembeli (Undercoverbuy) dan memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Lalu Terdakwa masuk ke dalam rumahnya untuk mengambil pesanan Narkotika jenis shabu tersebut. Beberapa saat setelah itu, Terdakwa keluar dari dalam rumahnya dan memberikan 1 (satu) buah kotak Rokok Sampoerna kepada Saksi Ronald Hertian Sinurat dan Saksi Rejeki Parsaoran Banurea menggunakan tangan kanannya. Kemudian Saksi Ronald Hertian Sinurat dan Saksi Rejeki Parsaoran Banurea menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Pada saat di periksa, di dalam Kotak Rokok tersebut ditemukan 2 (Dua) buah plastik klip kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu. Selanjutnya Saksi Ronald Hertian Sinurat, Saksi Rejeki Parsaoran Banurea dan Luhut Freddy S. langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat di interogasi, Terdakwa mengakui barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Edo (DPO) pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Starban Gang Sawah Kelurahan Polonia Kecamatan Medan Polonia Kota Medan yang dibeli seharga Rp250.000,00 (Dua Ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 6 (enam) paket / plastik klip kecil dan menjualnya seharga Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) per paketnya. Selanjutnya Saksi Ronald Hertian Sinurat, Saksi Rejeki Parsaoran Banurea dan Luhut Freddy S. membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Kantor Polsek Patumbak ;

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dijual kembali sehingga memperoleh keuntungan, yang mana keuntungan tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari Terdakwa karena Terdakwa tidak mempunyai penghasilan yang tetap ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium No. Lab.: 7016/NNF/ 2022 Tanggal 30 November 2022 yang diperiksa oleh RISKI AMALIA S.IK, dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI,S.Farm., Apt. bahwa barang bukti yang disita berupa 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu (Metamfetamina) berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu (Metamfetamina) berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram positif Metamfetamina terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 **Lampiran I** UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, **Terdakwa RINALDI WAHYU HERNANDA Alias ALDI** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, majelis akan mempertimbangkannya seperti terasebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa RINALDI WAHYU HERNANDA Alias ALDI** telah didakwa oleh Jaksa Penuntut umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang tepat untuk ditetapkan dan dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan Dakwaan yang tepat untuk dibuktikan menurut majelis adalah **Dakwaan Kedua** sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. **Setiap Orang ;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah siapa saja, yang menjadi subjek hukum suatu tindak pidana baik orang ataupun badan hukum yang sehat jasmani maupun rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum sehingga kepadanya dapat dijatuhkan pidana karena tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan,bahwa benar **Terdakwa RINALDI WAHYU HERNANDA Alias ALDI** adalah subjek hukum suatu tindak pidana yang dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, dimana identitas terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan Surat Dakwaan tertanggal 15 Desember 2022 dengan No. Reg. Perkara : PDM-1136/Enz.2/Mdn/122022, yang ternyata cocok dan benar dan telah dibenarkan pula oleh terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat adanya error in persona pada diri terdakwa, dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, serta selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang menghapuskan sifat dari melawan hukum kesalahan Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim menganggap Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menganggap unsur pertama ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad.2.Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak mempunyai wewenang atau tidak berhak atau tidak ada memiliki izin dari Pejabat yang berwenang memberi izin, sedangkan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang atau bertentangan dengan ketertiban umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hokum yang terungkap di persidangan bahwa benar **Terdakwa RINALDI WAHYU HERNANDA Alias**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ALDI ditangkap oleh Saksi Ronald Hertian Sinurat, Saksi Rejeki Parsaoran Banurea dan Luhut Freddy S. yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polsek Patumbak pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Starban Gang Bilal Kelurahan Polonia Kecamatan Medan Polonia Kota Medan, karena Terdakwa diduga menjual Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 21 November, Saksi Ronald Hertian Sinurat, Saksi Rejeki Parsaoran Banurea dan Luhut Freddy S. mendapat informasi dari masyarakat maraknya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika di Jalan Starban Gang Bilal Kelurahan Polonia Kecamatan Medan Polonia. Selanjutnya Saksi Ronald Hertian Sinurat, Saksi Rejeki Parsaoran Banurea dan Luhut Freddy S. langsung menuju ke rumah Terdakwa yang menurut informasi Terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa benar setelah tiba dilokasi tersebut, Saksi Ronald Hertian Sinurat dan Saksi Rejeki Parsaoran Banurea langsung mendatangi Terdakwa dengan melakukan penyamaran sebagai pembeli (Undercoverbuy) dan memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Lalu Terdakwa masuk ke dalam rumahnya untuk mengambil pesanan Narkotika jenis shabu tersebut. Beberapa saat setelah itu, Terdakwa keluar dari dalam rumahnya dan memberikan 1 (satu) buah kotak Rokok Sampoerna kepada Saksi Ronald Hertian Sinurat dan Saksi Rejeki Parsaoran Banurea menggunakan tangan kanannya. Kemudian Saksi Ronald Hertian Sinurat dan Saksi Rejeki Parsaoran Banurea menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Pada saat di periksa, di dalam Kotak Rokok tersebut ditemukan 2 (Dua) buah plastik klip kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu. Selanjutnya Saksi Ronald Hertian Sinurat, Saksi Rejeki Parsaoran Banurea dan Luhut Freddy S. langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar pada saat di interogasi, Terdakwa mengakui barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Edo (DPO) pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Starban Gang Sawah Kelurahan Polonia Kecamatan Medan Polonia Kota Medan yang dibeli seharga Rp250.000,00 (Dua Ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 6 (enam) paket / plastik klip kecil dan menjualnya seharga Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) per

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

paketnya. Selanjutnya Saksi Ronald Hertian Sinurat, Saksi Rejeki Parsaoran Banurea dan Luhut Freddy S. membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Kantor Polsek Patumbak ;

Menimbang, bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dijual kembali sehingga memperoleh keuntungan, yang mana keuntungan tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari Terdakwa karena Terdakwa tidak mempunyai penghasilan yang tetap ;

Menimbang, bahwa benar dalam persidangan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa benar terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium No. Lab.: 7016/NNF/ 2022 Tanggal 30 November 2022 yang diperiksa oleh RISKI AMALIA S.IK, dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI,S.Farm., Apt. bahwa barang bukti yang disita berupa 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu (Metamfetamina) berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu (Metamfetamina) berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram positif Metamfetamina terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 **Lampiran I** UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, perbuatan **Terdakwa RINALDI WAHYU HERNANDA Alias ALDI** menguasai Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman adalah bersifat tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim menganggap bahwa unsur kedua ini telah pula terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Alternatif Kedua ini telah terbukti dan terpenuhi, maka majelis berpendapat dan berkesimpulan bahwa **Terdakwa RINALDI WAHYU HERNANDA Alias ALDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa RINALDI WAHYU HERNANDA Alias ALDI** telah dinyatakan terbukti bersalah, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap **Terdakwa RINALDI WAHYU HERNANDA Alias ALDI** telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena sebelumnya **Terdakwa RINALDI WAHYU HERNANDA Alias ALDI** ditahan dan pidana yang akan dijatuhkan nantinya terhadap Terdakwa lebih lama dari tahanan yang telah dijalaninya tersebut, maka cukup alasan bagi majelis untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan berupa : 1 (satu) buah Kotak Sampoerna dan 2 (Dua) bungkus plastik klip kecil berisikan masing-masing : 1 (Satu) bungkus plastik klip shabu dengan berat bersih 0,08 (Nol koma nol delapan) gram dan 1 (Satu) bungkus plastik klip shabu dengan berat bersih 0,06 (Nol koma nol enam) gram, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang dilarang untuk dipergunakan dan diperjualbelikan / dipergunakan secara bebas, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan barang bukti berupa : Uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan dan bernilai ekonomis, maka haruslah dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa RINALDI WAHYU HERNANDA Alias ALDI** telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana terhadap **Terdakwa RINALDI WAHYU HERNANDA Alias ALDI**, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Majelis menganggap bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggungjawab tas segala kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RINALDI WAHYU HERNANDA Alias ALDI**, maka perlu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pula dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang melakukan pemberantasan terhadap penyalahgunaan Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga tidak mempersulit persidangan ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari penjatuhan hukuman pidana bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi bagaimana supaya **Terdakwa RINALDI WAHYU HERNANDA Alias ALDI** menyadari dan menginsyafi kesalahan yang telah dilakukannya, sehingga tidak melakukannya lagi dikemudian hari kemudian setelah kembali ke masyarakat Terdakwa dapat menyesuaikan dirinya lagi dan diterima oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan, telah dipertimbangkan berdasarkan atas azas kepastian hukum dan keadilan serta kemanfaatan dan juga sudah mempertimbangkan sosiologis dan filosofisnya, sehingga menurut hemat majelis pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah cukup pantas dan adil ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa RINALDI WAHYU HERNANDA Alias ALDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman**", sebagaimana dalam Dakwaan Kedua ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RINALDI WAHYU HERNANDA Alias ALDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah)**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Bulan** ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Kotak Sampoerna ;
- 2 (Dua) bungkus plastik klip kecil berisikan masing-masing : 1 (Satu) bungkus plastik klip shabu dengan berat bersih 0,08 (Nol koma nol delapan) gram dan 1 (Satu) bungkus plastik klip shabu dengan berat bersih 0,06 (Nol koma nol enam) gram ;

- Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaraan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023 oleh kami Ahmad Sumardi,SH,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, M. Nazir,SH,MH, dan Nani Sukmawati,SH,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Muhammad Afandi Nasution,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dan dihadiri oleh Evi Yanti Panggabean,SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa melalui persidangan Video Conference;-

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

M. Nazir,SH,MH Ahmad Sumardi, SH,M.Hum

Nani Sukmawati,SH,MH

Panitera pengganti,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Muhammad Afandi Nasution,SH

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)